

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2938/2538

นางสมาน ชอบธรรม

โจทก์

นายเฉลียว ลีตระกูล

จำเลย

นายเฉลิมเผ่า ชอบธรรม ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา 249

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า โจทก์ฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริงทุนทรัพย์ไม่เกิน 200,000 บาท ต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จึงไม่รับ คืบค่าขึ้นศาลให้โจทก์ โจทก์เห็นว่า ฎีกาที่ว่า ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่สิ้นสุดว่าจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของขุนชัพกิจวิจารณ์ และนางปลื้ม คงศีล ได้จดทะเบียนทางนิติกรรมโอนที่ดินพิพาทมาเป็นของจำเลยในฐานะส่วนตัวอันเป็นการไม่ชอบเพราะยังมี ทายาทโดยธรรมอื่นอีก และโจทก์ได้มีคำขอเป็นชั้นตอนว่า ให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนจากจำเลย ฉะนั้นโจทก์จะมีสิทธิ ตามพินัยกรรมหรือไม่ เป็นเรื่องที่ศาลอุทธรณ์ต้องพิพากษา เพิกถอนนิติกรรมการโอนเป็นชั้นแรกก่อน เป็นฎีกาในปัญหา ข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี ของประชาชน และตามคำฟ้องและรูปคดีของโจทก์เป็นเรื่อง เพิกถอนนิติกรรมทางทะเบียนเท่านั้น ผลของคดีไม่มีผลให้โจทก์ได้หรือเสียในสิทธิครอบครอง จึงเป็นคดีที่มีคำขอปลดเปลื้องทุกข์มากกว่าเป็นคดีมีทุนทรัพย์ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานในสำนวนว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่ โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยเพิกถอนนิติกรรมการโอนจากนางเฉลียว ลีตระกูล ในฐานะผู้จัดการมรดกของขุนชัพกิจ

วิจารณ์และนางปลื้มคงศีล มาเป็นของนางเฉลียว ลีตระกูล ในฐานะส่วนตัวที่ได้จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน พร้อมทั้งให้จำเลยจัดการจดทะเบียนโอนที่ดินโฉนดที่ 7631 เล่ม 77 หน้า 31 ที่ดินระหว่าง 2 น.1 ฎ. เลขที่ดิน 1206 หน้าสำรวจ 908 ตำบลบางพลัด อำเภอบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะส่วนเนื้อที่ตามหมวดหลักเขตเลขที่ ข.42614 ข.38976 ข.42199 ข.04669 พ.095637 ข.51084 และ ข.38858 ให้เป็นส่วนของโจทก์ และส่วนที่เหลือเนื้อที่ตามหมวดหลักเขต ข.38858 ข.37293 ข.35947 ข.42638 ข.42542 ข.35573 ข.38544 และ ข.42614 ให้เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันของโจทก์ นายยลวูทธิ์คงศีลและนายสมเกียรติคงศีลหากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาตั้งกล่าว (อันดับ 139) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 141)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยเพิกถอนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทแล้วโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์นายยลวูทธิ์คงศีลและนายสมเกียรติคงศีล ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า โจทก์มีคำขอให้โอนที่ดินที่เพิกถอน มาเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ด้วยถือว่าเป็นคดีมีทุนทรัพย์ ให้โจทก์ตีราคาที่ดินเป็นทุนทรัพย์และเสียค่าขึ้นศาล ให้ครบถ้วน โจทก์ยื่นคำร้องขอเพิ่มเติมฟ้องว่าที่ดินพิพาท ทั้งแปลงมีราคา 200,000 บาท และเสียค่าขึ้นศาลตามทุนทรัพย์ ดังกล่าว ดังนั้นฟ้องโจทก์เป็นคดีที่ราคาทรัพย์สินหรือ จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริง ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่งฎีกาของโจทก์ข้อ 2 ข. ที่ว่าพินัยกรรมไม่ปลอม เป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า น่าเชื่อว่า ได้เถียงข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า น่าเชื่อว่า ขุนชัพกิจวิจารณ์ และนางปลื้มมิได้ทำพินัยกรรม จึงเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าว ส่วนฎีกาข้อ 2 ก. ในปัญหาข้อกฎหมายที่ว่า ศาลอุทธรณ์ จะต้องพิพากษาให้เพิกถอนการโอนที่ดินพิพาทที่จำเลยใน

ฐานะ ผู้จัดการมรดกโอนไปเป็นของจำเลยในฐานะส่วนตัวเสียก่อนนั้นเมื่อข้อเท็จจริง
ยุติตามที่ศาลอุทธรณ์รับฟังมาว่าพินัยกรรมปลอมแล้ว โจทก์ย่อมไม่มีสิทธิในที่ดิน
พิพาท ฎีกาของโจทก์ในข้อนี้จึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยจากศาล
ฎีกา ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ในผล ให้ยกคำร้องโจทก์
คำคำร้องให้เป็นพับ

คำสั่ง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยเพิกถอนการโอนกรรมสิทธิ์
ที่ดินพิพาทแล้วโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์นายยลวุฒ์คงศีลและนายสมเกียรติคง
ศีล ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า โจทก์มีคำขอให้โอนที่ดินที่เพิกถอน มาเป็นกรรมสิทธิ์ของ
โจทก์ด้วยถือว่าเป็นคดีมีทุนทรัพย์ ให้โจทก์ตีราคาที่ดินเป็นทุนทรัพย์และเสียค่าขึ้น
ศาล ให้ครบถ้วน โจทก์ยื่นคำร้องขอเพิ่มเติมฟ้องว่าที่ดินพิพาท ทั้งแปลงมีราคา
200,000 บาท และเสียค่าขึ้นศาลตามทุนทรัพย์ ดังกล่าว ดังนั้นฟ้องโจทก์เป็นคดีที่
ราคาทรัพย์สินหรือ จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึง
ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริง ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 248 วรรคหนึ่งฎีกาของโจทก์ข้อ 2 ข. ที่ว่าพินัยกรรมไม่ปลอม เป็นการโต้
เถียงข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า น่าเชื่อว่า ได้เถียงข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์
วินิจฉัยว่า น่าเชื่อว่า ขุนชัพกิจวิจารณ์ และนางปลื้มมิได้ทำพินัยกรรม จึงเป็นฎีกาใน
ข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าว ส่วนฎีกาข้อ 2 ก. ในปัญหาข้อ
กฎหมายที่ว่า ศาลอุทธรณ์ จะต้องพิพากษาให้เพิกถอนการโอนที่ดินพิพาทที่จำเลยใน
ฐานะ ผู้จัดการมรดกโอนไปเป็นของจำเลยในฐานะส่วนตัวเสียก่อนนั้นเมื่อข้อเท็จจริง
ยุติตามที่ศาลอุทธรณ์รับฟังมาว่าพินัยกรรมปลอมแล้ว โจทก์ย่อมไม่มีสิทธิในที่ดิน
พิพาท ฎีกาของโจทก์ในข้อนี้จึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยจากศาล

ฎีกา ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ในผล ให้ยกคำร้องโจทก์
ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(บรรเทิง มูลพรม-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>